



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

14 במאי 2025

1864

ט"ז באייר התשפ"ה

עמוד

הצעת חוק מניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה (הוראת שעה – חרבות ברזל)

(תיקון מס' 3), התשפ"ה-2025 762

הצעת חוק מניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה (הוראת שעה – חרבות ברזל) (תיקון מס' 3), התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 7 בחוק מניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד–2024¹, בסעיף 7, במקום "ד" בסיוון התשפ"ה (31 במאי 2025) יבוא "י' בכסלו התשפ"ו (30 בנובמבר 2025)".

ד ב ר י ה ס ב ר

בהתאם להוראות החוק, הוצאו ביום כ"ז בניסן התשפ"ד (5 במאי 2024) הוראות ביחס לערוץ אלג'זירה אשר הוארכו מזמן לימן בהתאם למנגנון שקובע החוק. ההוראות הובאו הן בעת הוצאתן לראשונה, ובכל הארכה, לפני נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב או סגנו ואושרו בכל פעם בהחלטה מנומקת של בית המשפט, זאת לאחר שנערך דיון חסוי והוצגו לפני בית המשפט חוות דעת גורמי הביטחון (ראה החלטת בית המשפט בהליך בצ"א 14866–05–24 מיום כ"ז באייר התשפ"ד (4 ביוני 2024), החלטת בית המשפט בהליך בצ"א 24–06–20409 מיום ז' בסיוון התשפ"ד (13 ביוני 2024), החלטת בית המשפט בהליך בצ"א 59082–07–24 מיום כ' בתמוז התשפ"ד (26 ביולי 2024), החלטת בית המשפט בהליך בצ"א 24–09–11077 מיום ח' באלול התשפ"ד (11 בספטמבר 2024), החלטת בית המשפט בהליך בצ"א 24–10–30023 מיום י"ד בתשרי התשפ"ה (16 באוקטובר 2024), החלטת בית המשפט בהליך בצ"א 24–11–73518 מיום ג' בכסלו התשפ"ה (4 בדצמבר 2024), החלטת בית המשפט בהליך בצ"א 25–1–78211 מיום י"ח בשבט התשפ"ה (16 בפברואר 2025), והחלטת בית המשפט בהליך בצ"א 24–03–80363 מיום ה' בניסן התשפ"ה (3 באפריל 2025).

בהתאם להוראות החוק, הוצאו על ידי שר התקשורת בימים ז' באב התשפ"ד (11 באוגוסט 2024), י"א בתשרי התשפ"ה (13 באוקטובר 2024), כ"ג בחשוון התשפ"ה (24 בנובמבר 2024), כ"ו בטבת התשפ"ה (26 בינואר 2025), וז' בניסן התשפ"ה (30 במרץ 2025) הוראות ביחס לערוץ אלמאדין. הוראות אלה הובאו לפני נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב ואושרו בהחלטה מנומקת של בית המשפט, זאת לאחר שנערך דיון חסוי והוצגו לפני בית המשפט חוות דעת גורמי הביטחון (ראו החלטת בית המשפט המחוזי מיום ט' באב התשפ"ד (13 באוגוסט 2024) בהליך בצ"א 24–08–28981 מדינת ישראל נ' אלמאדין, נט, החלטת בית המשפט בהליך בצ"א 24–10–30016 מדינת ישראל נ' אלמאדין נט מיום כ"ה בתשרי התשפ"ה (27 באוקטובר 2024), החלטת בית המשפט בהליך בצ"א

כללי ביום כ"ג באדר ב' התשפ"ד (2 באפריל 2024) נכנס לתוקפו חוק מניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד–2024 (להלן – החוק).

לחוק קדמו תקנות שעת חירום שהתקנה הממשלה ביום ה' בחשוון התשפ"ד (20 באוקטובר 2023) – תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (מניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה), התשפ"ד–2023 (להלן – תקנות שעת החירום) – בהתאם לסעיף 39(א) לחוק-יסוד: הממשלה, אשר קובע כי במצב חירום רשאית הממשלה להתקין תקנות שעת חירום כדי להגן על המדינה, ביטחון הציבור וקיום האספקה והשירותים החיוניים. ביום כ"ב בחשוון התשפ"ד (6 בנובמבר 2023) תוקנו תקנות שעת החירום, וביום י' בשבט התשפ"ד (20 בינואר 2024) הן פקעו.

החוק נחקק על רקע מתקפת הטרור שהחלה ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) והימשכותן של הפעולות הצבאיות המשמעותיות במסגרת מלחמת "חרבות ברזל" וכן לנוכח עמדת גורם ביטחוני באשר לצורך להותיר את הסמכויות שהיו נתונות לשר התקשורת בתקנות שעת החירום על כנן.

החוק הוארך לראשונה בחוק מניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה (הוראת שעה – חרבות ברזל) (תיקון). התשפ"ד–2024, ביום ט"ו בתמוז התשפ"ד (21 ביולי 2024) עד יום כ"ט בחשוון התשפ"ה (30 בנובמבר 2024) או עד מועד סיום תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף או עד לסיום הפעולות הצבאיות המשמעותיות, לפי המוקדם שבהם, וביום כ' בחשוון התשפ"ה (21 בנובמבר 2024) תוקן סעיף 3 לחוק פעם נוספת בחוק מניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה (הוראת שעה – חרבות ברזל) (תיקון מס' 2), התשפ"ה–2024, והחוק הוארך ב־6 חודשים נוספים עד ליום ד' בסיוון התשפ"ה (31 במאי 2025) או עד מועד סיום תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף או עד לסיום הפעולות הצבאיות המשמעותיות, לפי המוקדם שבהם.

¹ ס"ח התשפ"ד, עמ' 760; התשפ"ה, עמ' 76.

דברי הסבר

לרבות הצנזור, אשר תמכו אף הן בהמשך הארכת החוק לתקופה נוספת.

סעיף 1 בהמשך לאמור לעיל בחלק הכללי של דברי ההסבר, בהמשך לעמדת גורמי הביטחון, לנוכח העובדה שהוראת השעה צפויה לפקוע בסוף חודש מאי 2025 ובשים לב להתמשכותן של הפעולות הצבאיות המשמעותיות והמצב המיוחד בעורף, הסמכויות שבחוק עדיין נדרשות כדי למנוע פגיעה ממשית בביטחון המדינה כתוצאה משידוריו של ערוץ זר המשדר בישראל. לפיכך מוצע לתקן את סעיף 7 לחוק ולהאריך את תוקפה של הוראת השעה עד יום י' בכסלו התשפ"ו (30 בנובמבר 2025) או עד מועד סיום תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף או עד לסיום הפעולות הצבאיות המשמעותיות, לפי המוקדם שבהם.

70103-11-24 מדינת ישראל נ' אלמיאדין נט מיום א' בכסלו התשפ"ה (2 בדצמבר 2024), החלטת בית המשפט בהליך בצ"א 71026-1-25 מדינת ישראל נ' אלמיאדין נט מיום א' בשבט התשפ"ה (30 בינואר 2025) והחלטת בית המשפט בהליך בצ"א 80270-03-25 מיום ה' בניסן התשפ"ה (3 באפריל 2025)).

ביום ח' בניסן התשפ"ה (6 באפריל 2025), בעקבות כוונת שר התקשורת לפעול פעם נוספת להארכת החוק, התקבלה עמדת שירות הביטחון הכללי אשר הסבירה כי הנימוקים הביטחוניים אשר תמכו בהוראת השעה עומדים בעינם ולפיכך עמדתם היא שיש לאפשר את הארכת הוראת השעה לתקופה נוספת של שישה חודשים או התקיימות התנאים הקבועים בסעיף 7 לחוק, לפי המוקדם. כמו כן, התקבלו ביום י"א בניסן התשפ"ה (9 באפריל 2025) עמדותיהם של המוסד לתפקידים מיוחדים ושל צה"ל,

